

시 정 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매공고 등기 말소 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있고

공매 상황에 대한 정확한 정보 제공을 위해 「압류재산 매각대행업무 요강」 제34조 제1항에 따라 공매공고 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입하도록 관할 등기소 등에 촉탁하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제39조 제1항에 따르면 같은 요강 제34조 제1항에 따라 공매공고 등기 또는 등록을 완료한 공매재산에 대해 매각결정을 한 후 매수인이 매수대금을 납부하기 전에 체납자가 압류와 관련된 체납액을 납부하고 매각결정의 취소를 신청한 경우 또는 관할 세무서장이 매각결정기일 전에 공매를 취소한 경우에는 공매공고의 등기 또는 등록을 말소할 것을 관할 등기소 등에 촉탁하여야 한다.

따라서, 공매 상황에 대한 정확한 정보를 제공하고 불필요한 민원을 방지하기 위해 공매공고 등기 후 공매를 취소한 경우에는 신속하게 공매공고 등기를 말소하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 전북지역본부에서 공매공고 등기 후 공매 해제한 압류재산의 등기 말소처리 실태를 점검한 결과

2019. 2. 15. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ◇◇◇◇ 압류재산(0000-000000-000)의 경우 2019. 3. 20. 공매공고 등기를 완료하고 공매를 진행하던 중 개인회생 진행의 사유로 2019. 4. 30. 공매보류 통보를 하였고, 2022. 12. 15. 2년경과 미매각재산으로 공매대행 수입취소를 하였는데도 공매공고 등기 말소를 하지 않아 감사일 현재까지 압류재산의 공매공고 사항이 등기사항전부증명서에 남아 있는 등

[별표 2] “공매공고 등기 말소 미처리 명세”와 같이 공매 취소된 143건을 공매공고 등기 말소 처리하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 공매 진행 중 공매가 취소된 압류재산에 대한 공매공고 등기 말소 등 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 공매가 취소되었으나 공매공고 등기가 말소되지 않은 압류재산의 등기 말소를 촉탁하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다.(시정)

[별 표 2]

공매공고 등기 말소 미처리 명세

(2023. 4. 13. 감사일 현재)

순번	위임기관	관리번호	채납자	공고 등기일	공고등기 번호	공매대행 취소일	취소사유
합 계 : 총 143건							
1						2022.08.03.	실익무
2						2022.08.03.	실익무
3						2022.06.28.	납부
4						2022.12.28.	2년경과미매각
5						2022.05.19.	기타사유
6						2021.08.12.	2년경과미매각
7						2022.12.14.	2년경과미매각
8						2022.04.21.	2년경과미매각
9						2022.12.14.	2년경과미매각
10						2021.07.22.	2년경과미매각
11						2021.07.22.	2년경과미매각
12						2021.07.08.	2년경과미매각
13						2022.03.18.	2년경과미매각
14						2022.12.14.	2년경과미매각
15						2022.04.18.	실익무
16						2022.04.21.	25%미매각해제
17						2022.12.14.	2년경과미매각
18						2022.05.19.	2년경과미매각
19						2022.10.26.	기타
20						2022.08.23.	기타
21						2022.12.14.	2년경과미매각
22						2022.12.14.	2년경과미매각
23						2022.12.12.	2년경과미매각
24						2022.12.14.	2년경과미매각
25						2021.08.12.	총당
26						2022.12.14.	2년경과미매각
27						2022.12.14.	2년경과미매각
28						2022.12.14.	2년경과미매각
29						2022.12.14.	2년경과미매각
30						2022.12.14.	2년경과미매각
31						2022.12.14.	2년경과미매각
32						2022.12.14.	2년경과미매각
33						2022.12.14.	2년경과미매각
34						2022.12.14.	2년경과미매각
35						2022.10.19.	실익무
36						2022.03.25.	실익무
37						2022.04.21.	실익무
38						2022.06.17.	2년경과미매각
39						2022.12.14.	2년경과미매각
40						2022.11.21.	납부
41						2022.12.14.	2년경과미매각
42						2022.03.03.	납부
43						2022.10.25.	기타
44						2022.10.25.	기타
45						2022.10.25.	기타
46						2022.10.25.	기타

순 번	위임기관	관리번호	체납자	공고 등기일	공고등기 번호	공매대행 취소일	취소사유
47						2022.10.25.	기타
48						2022.10.25.	기타
49						2022.10.25.	기타
50						2022.10.25.	기타
51						2022.10.25.	기타
52						2022.10.25.	기타
53						2022.12.14.	2년경과미매각
54						2022.11.21.	2년경과미매각
55						2022.05.03.	25%미매각해제
56						2022.08.25.	기타
57						2022.12.14.	2년경과미매각
58						2022.12.14.	2년경과미매각
59						2021.08.10.	기타
60						2022.12.14.	2년경과미매각
61						2021.08.11.	실익무
62						2022.08.16.	기타
63						2021.08.11.	실익무
64						2022.12.12.	2년경과미매각
65						2022.05.30.	기타
66						2022.05.30.	기타
67						2021.11.22.	실익무
68						2022.03.18.	25%미매각해제
69						2022.03.18.	25%미매각해제
70						2022.11.21.	25%미매각해제
71						2022.11.21.	2년경과미매각
72						2022.04.15.	납부
73						2022.12.09.	기타
74						2021.07.28.	기타
75						2021.07.28.	기타
76						2021.07.28.	기타
77						2021.07.28.	기타
78						2022.12.14.	2년경과미매각
79						2022.05.16.	일부납부
80						2022.05.16.	일부납부
81						2022.06.02.	기타
82						2022.12.14.	2년경과미매각
83						2021.09.06.	실익무
84						2022.12.13.	실익무
85						2022.12.13.	실익무
86						2022.12.13.	실익무
87						2022.11.04.	기타
88						2022.05.13.	기타
89						2022.12.14.	기타
90						2022.11.21.	일부납부
91						2022.12.14.	2년경과미매각
92						2022.12.14.	기타
93						2022.09.06.	납부
94						2022.12.14.	기타

순 번	위임기관	관리번호	체납자	공고 등기일	공고등기 번호	공매대행 취소일	취소사유
95						2022.07.07.	기타
96						2021.09.30.	납부
97						2021.09.30.	납부
98						2021.09.10.	기타
99						2021.09.10.	기타
100						2021.09.10.	기타
101						2021.09.10.	기타
102						2022.12.14.	기타
103						2021.08.12.	일부납부
104						2021.08.12.	일부납부
105						2022.11.02.	실익무
106						2022.12.14.	기타
107						2022.12.14.	기타
108						2022.01.06.	실익무
109						2022.11.28.	기타
110						2022.01.10.	일부납부
111						2022.12.14.	기타
112						2022.09.28.	실익무
113						2022.06.30.	실익무
114						2023.01.13.	기타
115						2022.05.06.	기타
116						2022.12.14.	기타
117						2022.04.04.	실익무
118						2022.02.07.	납부
119						2023.01.06.	실익무
120						2022.12.23.	25%미매각해제
121						2022.09.06.	기타
122						2022.08.11.	실익무
123						2022.06.30.	실익무
124						2022.12.14.	실익무
125						2022.12.08.	실익무
126						2022.12.08.	실익무
127						2022.12.08.	실익무
128						2022.12.29.	실익무
129						2022.05.26.	기타
130						2022.05.26.	기타
131						2022.11.02.	실익무
132						2022.08.19.	기타
133						2022.12.08.	실익무
134						2022.12.08.	기타
135						2022.10.27.	실익무
136						2022.08.18.	기타
137						2022.10.28.	실익무
138						2022.10.17.	납부
139						2022.11.25.	실익무
140						2022.10.14.	기타
141						2022.10.26.	납부
142						2022.12.14.	실익무
143						2022.12.14.	실익무